

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

ORIGEM: JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE PARAUAPEBAS

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0808132-75.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: EMERSON DE OLIVEIRA PAULA

AGRAVADA: L.M.S.E. EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Ementa: DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. RESCISÃO CONTRATUAL. BENFEITORIAS REALIZADAS EM LOTE URBANO. DIREITO À INDENIZAÇÃO E RETENÇÃO. ÔNUS DESPROPORCIONAL PARA COMPROVAÇÃO DAS BENFEITORIAS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em fase de cumprimento de sentença de ação de rescisão contratual cumulada com reintegração de posse e pedido de indenização por perdas e danos, condicionou o pagamento de indenização por benfeitorias realizadas em lote urbano à apresentação de extensa documentação técnica, sob pena de extinção do feito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se é exigível a apresentação de documentação técnica completa como condição para a indenização por benfeitorias realizadas em imóvel objeto de promessa de compra e venda rescindida; (ii) estabelecer se o possuidor de boa-fé faz jus à indenização pelas benfeitorias úteis e necessárias realizadas no imóvel; (iii) determinar se é cabível o exercício do direito de retenção até o pagamento da indenização devida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O possuidor de boa-fé tem direito à indenização pelas benfeitorias úteis e necessárias, nos termos do art. 1.219 do Código Civil e do art. 34 da Lei n. 6.766/1979, sendo irrelevante a existência de cláusula contratual em sentido contrário.
4. A cláusula contratual expressamente prevê a indenização das benfeitorias úteis e necessárias levantadas de acordo com as normas de construção aplicáveis, condicionando tal indenização à sua existência e utilidade, não à regularidade documental plena.
5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que a

ausência de documentação técnica completa não impede, por si só, a indenização por benfeitorias, quando sanável a irregularidade e demonstrado o acréscimo de valor ao imóvel.

6. A exigência de apresentação de diversos documentos técnicos, como planta arquitetônica completa, memorial descritivo, alvará de construção, habite-se, ART retroativa e certidões negativas, impõe ônus excessivo ao possuidor de boa-fé, contrariando os princípios da proporcionalidade, razoabilidade e boa-fé objetiva.
7. A ordem de reintegração de posse não pode ser executada antes do pagamento da indenização pelas benfeitorias realizadas, sendo cabível o exercício do direito de retenção até a efetiva satisfação do crédito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. O possuidor de boa-fé faz jus à indenização prévia pelas benfeitorias úteis e necessárias realizadas em imóvel objeto de contrato de promessa de compra e venda rescindido.
2. O exercício do direito de retenção é admissível até o efetivo pagamento da indenização pelas benfeitorias.
3. A ausência de documentação técnica completa não afasta o direito à indenização, desde que demonstrada a utilidade e o acréscimo patrimonial da benfeitoria, sendo possível a verificação por outros meios de prova na fase de liquidação.

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 1.219; Lei n. 6.766/79, art. 34; CPC, arts. 926 e 932, IV e V, “a”.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgInt no AREsp 1712901/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 26.04.2021;

TJ-MG, AI 10000212617633001, Rel. Des. Adriano de Mesquita Carneiro, j. 13.07.2022;

TJ-MG, AI 10000180088866001, Rel. Des. Shirley Fenzi Bertão, j. 03.10.2018;

TJ-GO, Apelação Cível 0383178-61.2015.8.09.0051, Rel. Des. Luiz Eduardo de Sousa, j. 11.11.2021.

DECISÃO MONOCRÁTICA

Trata-se de **AGRAVO DE INSTRUMENTO** interposto por **EMERSON DE OLIVEIRA PAULA**

em face da decisão prolatada pelo douto **JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE PARAUAPEBAS**, que nos autos da **ação de rescisão contratual c/c reintegração de posse com pedido de indenização por perdas e danos, em fase de cumprimento de sentença**, ajuizada por **L.M.S.E. EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.**, condicionou a indenização pelas benfeitorias realizadas pelo agravante à apresentação de extensa documentação técnica, sob pena de extinção do feito.

Transcrevo a decisão agravada (PJE 1º GRAU 0820097-61-2024.8.14.0040:

Defiro o pedido de justiça gratuita.

Consoante art. 34, § 1º, da Lei nº 6.766/79, a indenização de benfeitorias e acessões deve ter em conta a regularidade das construções, até porque a mensuração do valor das benfeitorias depende do consequente proveito econômico, de sorte que uma construção irregular, se insanável, não agrega valor algum.

Assim, para a continuidade da liquidação/execução, deve a parte interessada comprovar que as eventuais irregularidades são sanáveis e que a construção respeita os parâmetros urbanísticos e as normas técnicas e de segurança. Para tanto, deve juntar:

1. Projeto Arquitetônico/planta do imóvel, contendo os seguintes itens: • Situação; • Implantação com níveis; • Plantas baixas e de cobertura; • Cortes e elevações; • Detalhes.
2. Memorial descritivo;
3. Laudo Técnico de avaliação dos imóveis (onde o profissional deve avaliar a qualidade e segurança de todos os elementos construtivos);
4. Alvará de construção e Habite-se, expedido pela Prefeitura Municipal de Parauapebas;
5. Anotação de Responsabilidade Técnica – ART, nos termos da Resolução nº 1.050/2013-CONFEA (“ART Fora de Época”- código 105 do CREA), com os códigos 98 para o nível de atividade e para a Atividade Profissional os códigos 331 e 65 (Projeto Arquitetônico e Laudo, respectivamente);
6. Certidão negativa de tributos/multas sobre o imóvel.

Uma vez comprovada a regularidade da construção, para fins de indenização das benfeitorias o liquidante deverá observar os seguintes critérios:

1. Avaliação de imóveis elaborada por engenheiro civil, preferencialmente com especialização em perícia/avaliação de imóveis;
2. Os trabalhos e produções escritas devem observar as NBR's 14653-1, 14653-2 e 13752, todas da ABNT;

3. A caracterização das benfeitorias compreende a descrição, classificação e características das construções, com ênfase para fundações, estrutura, vedações, cobertura e acabamentos, número de pavimentos e/ou dependências, dimensões, áreas, idade real e/ou aparente e estado geral de conservação;

4. Considerar no laudo a depreciação das benfeitorias, segundo o Método/Tabela Ross-Heidecke, devendo aplicar o coeficiente de depreciação para cada etapa de estrutura, alvenaria, revestimento, pintura, piso, cobertura, forro, esquadrias, hidráulica e elétrica;

5. O perito/avaliador descreverá as depreciações de ordem física e funcional (por inadequação, superação ou anulação), vida útil, real, remanescente e residual do bem construído, bem como sua idade aparente.

Tratando-se na origem de contrato cujo objeto era um lote de terra, a construção nela erguida não pode ser classificada como benfeitoria necessária, pois não se destina à conservação do bem. Nesse cenário, remanesce a categoria das benfeitorias úteis, já que o imóvel construído de fato aumenta ou facilita seu uso, segundo art. 96, §2º, do Código Civil.

Prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção do processo.

Publique-se. Intime-se.

Parauapebas/PA, data registrada no sistema.

Juíz(a) de Direito

2ª Vara Cível e Empresarial

(documento eletrônico assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001)

Inconformado, o Agravante EMERSON DE OLIVEIRA PAULA (Id. Num. 26361739) defende a reforma da decisão combatida, sob o argumento de impossibilidade de cumprimento do mandado de reintegração de posse nos moldes em que foi deferido pelo juízo a quo, em favor da parte Autora/Agravada LMSE – LOCAÇÕES, MÁQUINAS, SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS EIRELI.

Alega que a medida deferida, que concedeu à LMSE a reintegração de posse, negou-lhe o direito de retenção pelas parcelas pagas e pelas acessões edificadas no imóvel, em afronta ao comando do artigo 1.219 do Código Civil — que impõe a indenização prévia pelas benfeitorias úteis e necessárias —, bem como ao disposto no artigo 34 da Lei nº 6.766/79.

Aduz a impossibilidade de cumprimento das condicionantes alegadas para recebimento da indenização sobre as benfeitorias, compelindo o ora Agravante à produção de diversos atos e documentos cuja apresentação seria inviável.

Pugna, ao final, pelo deferimento da gratuidade de justiça e do efeito suspensivo ao recurso,

com o fito de suspender o mandado de reintegração de posse quanto ao lote urbano/casa residencial em apreço; no mérito, pede seu provimento, de maneira que a reintegração só possa ocorrer após a indenização ao ora recorrente das benfeitorias realizadas no imóvel.

Efeito suspensivo deferido por esta Relatora, às ID 26855296.

Contrarrazões apresentadas às ID 27546755.

É o relatório.

DECIDO.

Nos termos do artigo 932, incisos IV e V, alínea “a”, do Código de Processo Civil, o relator está autorizado a decidir o mérito de recurso em decisão monocrática, quando for o caso de jurisprudência dominante. A previsão é igualmente regulamentada pelo art. 133 do Regimento Interno desta Corte, em consonância com o art. 926, §1º do CPC, que exige a estabilidade, integridade e coerência da jurisprudência.

Art. 926. Os tribunais devem uniformizar sua jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e coerente.

§1º Na forma estabelecida e segundo os pressupostos fixados no regimento interno, os tribunais editarão enunciados de súmula correspondentes à sua jurisprudência dominante.

O julgamento monocrático visa desafogar os órgãos colegiados e conferir efetividade ao princípio da celeridade e da economia processual, preservando integralmente os princípios constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

A controvérsia devolvida à análise judicial diz respeito à legalidade da exigência de apresentação de documentação técnica específica como condição para indenização de benfeitorias em imóvel objeto de contrato de promessa de compra e venda posteriormente rescindido por decisão com trânsito em julgado.

Nota-se nos autos que o Agravante, possuidor de boa-fé do bem objeto do litígio, realizou benfeitorias úteis/necessárias no imóvel, conforme laudo de id. 26361754 o que enseja a devida indenização, conforme preveem os arts. 1.219 do Código Civil e 34, da Lei n. 6.766/1979, que dispõe sobre o parcelamento do solo urbano, vejamos:

CC

Art. 1.219. O possuidor de boa-fé tem direito à indenização das benfeitorias necessárias e úteis, bem como, quanto às voluptuárias, se não lhe forem pagas, a levantá-las, quando o puder sem detrimento da coisa, e poderá exercer o direito de retenção pelo valor das benfeitorias necessárias e úteis.

Lei n. 6.766/79

Art. 34. Em qualquer caso de rescisão por inadimplemento do adquirente, as benfeitorias necessárias ou úteis por ele levadas a efeito no imóvel deverão ser indenizadas, sendo de nenhum efeito qualquer disposição contratual em contrário.

De igual forma, prevê o instrumento contratual (autos de origem), vejamos:

“CLÁUSULA 17ª: DA RESCISÃO CONTRATUAL DE LOTE/TERRENO COM BENFEITORIAS SE ESTE CONTRATO FOR RESCINDIDO, POR QUALQUER MOTIVO, E HOUVER BENFEITORIAS NO LOTE/TERRENO, A VENDEDORA PODERÁ, A SEU CRITÉRIO, OPTAR:

A) PELA EXECUÇÃO JUDICIAL DO SALDO DEVEDOR DESTE CONTRATO.

B) RETOMADA DO LOTE/TERRENO.

§1º SE A VENDEDORA OPTAR PELA RETOMADA DO LOTE/TERRENO, SERÃO APLICADAS AO COMPRADOR AS MESMAS PENALIDADES PREVISTAS NA CLÁUSULA 16ª E SEUS PARÁGRAFOS E O COMPRADOR RECEBERÁ INDENIZAÇÃO SOMENTE DAS BENFEITORIAS ÚTEIS E NECESSÁRIAS, LEVANTADAS DE ACORDO COM AS NORMAS DE CONSTRUÇÃO PREVISTAS NESTE CONTRATO, DA PREFEITURA MUNICIPAL E DEMAIS ÓRGÃOS PÚBLICOS COMPETENTES.”

Portanto, diante dos comandos legais supracitados, uma vez já construída casa no lote em questão, não poderia se dar a ordem de reintegração de posse sem que houvesse a devida indenização das benfeitorias úteis e necessárias ao ocupante (ora Agravante), muito embora já tenha o feito sido julgado procedente na origem, com trânsito em julgado, já se encontrando em fase de cumprimento/liquidação

Não destoa a jurisprudência pátria:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - REINTEGRAÇÃO DE POSSE - COMODATO - RESCISÃO - INDENIZAÇÃO PELAS BENFEITORIAS - RETENÇÃO - ART. 1.219, DO CC. Para concessão da liminar em reintegração de posse, faz-se necessária a comprovação da posse, do esbulho (e sua data) e da perda da posse. Em contrapartida, dispõe o art. 1.219, do CC que "o possuidor de boa-fé tem direito à indenização das benfeitorias necessárias e úteis, bem como, quanto às voluptuárias, se não lhe forem pagas, a levá-las, quando o puder sem detrimento da coisa, e poderá exercer o direito de retenção pelo valor das benfeitorias necessárias e úteis". Se as provas dos autos apontam para a existência de benfeitorias indenizáveis no imóvel em litígio, além do desenvolvimento de atividade pecuarista por longa data, o caso é de se

manter a decisão que indeferiu a liminar de reintegração de posse.

(TJ-MG - AI: 10000212617633001 MG, Relator: Adriano de Mesquita Carneiro, Data de Julgamento: 13/07/2022, Câmaras Cíveis / 11ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 13/07/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - LIMINAR - ART. 561 DO CPC/15 - PROVA DO EXERCÍCIO DA POSSE ANTERIOR, DO ESBULHO POSSESSÓRIO POR PARTE DO AGRAVADO E A PERDA SUBSEQUENTE DA POSSE PELO AGRAVANTE - DIREITO DE RETENÇÃO POR BENFEITORIAS - ART. 1.219 DO CC/02 - IMPOSSIBILIDADE DA OBTENÇÃO DA LIMINAR. 1. Para o deferimento da liminar de reintegração de posse, devem estar comprovados os requisitos legais do art. 561 do NCPC, ou seja, o exercício anterior da posse sobre o imóvel por parte do autor, bem como de prova robusta da existência do esbulho possessório praticado pelo réu, há menos de ano e dia e a perda subsequente da posse pelo autor. 2. Lado outro, nos termos do art. 1.219 do Código Civil, o possuidor de boa-fé tem direito a indenização das benfeitorias necessárias e úteis, podendo exercer o direito de retenção do imóvel pelo valor das referidas benfeitorias. 3. Assim, mesmo que comprovados os requisitos legais do art. 561 do CPC, o alegado direito de retenção do imóvel, por benfeitorias impede o deferimento da liminar de reintegração de posse, até que seja dirimida a espécie e o valor das benfeitorias realizadas no imóvel. 4. Recurso conhecido e não provido.

(TJ-MG - AI: 10000180088866001 MG, Relator: Shirley Fenzi Bertão, Data de Julgamento: 03/10/2018, Câmaras Cíveis / 11ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 04/10/2018)

Sendo assim, uma vez realizadas benfeitorias úteis/necessárias, a manutenção do Agravante na posse do imóvel é medida que se impõe até que seja realizada a devida indenização.

No que tange à exigência que o ora agravante apresente uma série de documentos técnicos, como projeto arquitetônico completo, memorial descritivo, alvará de construção, habite-se, ART retroativa, e certidões negativas — para fins de indenização pelas benfeitorias erigidas em lote urbano, tenho que tal conduta impõe ônus excessivo e desproporcional ao possuidor de boa-fé, subvertendo a lógica da boa-fé objetiva que norteia as relações obrigacionais e possessórias.

É de se reconhecer que, mesmo que ausentes os documentos exigidos pela municipalidade para regularização formal da edificação, tal circunstância não desnatura a qualidade econômica da benfeitoria, tampouco afasta o direito à indenização quando verificada sua utilidade e melhoria no imóvel, sendo um vício sanável.

Nesse diapasão, tem decidido o Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESCISÃO CONTRATUAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. BENFEITORIAS E ACESSÕES REALIZADAS NO IMÓVEL. REGULARIZAÇÃO PENDENTE PERANTE A MUNICIPALIDADE. VÍCIO SANÁVEL. INDENIZAÇÃO DEVIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Nos termos da jurisprudência do STJ, "a ausência de alvará/licença para construir emitido pela prefeitura municipal é irregularidade que pode ser ou não sanável, a depender do caso concreto. É temerário reconhecer - de forma categórica - que a ausência de licença para construir, a ser emitida pela municipalidade, não constitui irregularidade apta a obstar eventual condenação à indenização por benfeitorias/acessões realizadas. A licença para construir é requisito imprescindível a qualquer obra realizada em terreno urbano" (Resp 1.191.862/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 08/05/2014, DJe de 22/05/2014) . 2. **No caso, o Tribunal de origem concluiu que a irregularidade presente nas acessões e benfeitorias realizadas no imóvel não se trata de um vício insanável, sendo passível de regularização perante a Municipalidade e, portanto, devida a correspondente indenização.** 3. Agravo interno desprovido.

(STJ - AgInt no AREsp: 1712901 SP 2020/0137780-8, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 26/04/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/05/2021)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. LAUDO PERICIAL. ACOLHIMENTO. JUIZ DESTINATÁRIO DA PROVA. BENFEITORIAS PENDENTES DE REGULARIZAÇÃO PERANTE O ENTE MUNICIPAL. VICIO SANÁVEL. INDENIZAÇÃO DEVIDA. DIREITO DE RETENÇÃO DO IMÓVEL. BOA-FÉ. ARTIGO 1219 DO CÓDIGO CIVIL. I Como destinatário da prova, concluindo o julgador da instância a quo pela necessidade tão-somente das provas já constantes dos autos para o esclarecimento da controvérsia, não se pode imputar, em face dos aspectos da cognição posta em juízo, que laborou em erro ao prolatar o ato impugnado . Além disso, a recorrente não produziu nenhuma prova que indique a impossibilidade de regularização das benfeitorias junto a Prefeitura e tampouco contraprova ao laudo elaborado por profissional habilitado e acolhido pelo juiz a quo. II Da mesma forma, não prospera a alegação de impossibilidade de indenização pelas benfeitorias por eventual inadimplemento da parte apelada. Isto porque a recorrente não comprovou inadimplemento da recorrida, não tendo se desincumbido do ônus de demonstrar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, nos termos do art. 373,II, CPC . III - No que pertine a irregularidade da construção, o STJ possui entendimento no sentido de que apesar de a licença para construir ser requisito imprescindível a qualquer obra realizada em terreno urbano, a sua ausência é irregularidade que pode ser sanada a depender do caso concreto IV - Logo, verificada que a ausência da licença da prefeitura para a construção é sanável, deve ser mantido a sentença que determinou o pagamento de indenização pelas benfeitorias realizadas no imóvel, diante da boa-fé da recorrida. V - Por fim, não tendo a apelante

não se desincumbido do ônus de comprovar que a recorrida tenha adquirido o imóvel de má-fé, deve ser observado o direito de retenção do bem pela recorrida, até ser indenizada pelo crédito, nos termos do art. 1.219 do Código Civil. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.

(TJ-GO 0383178-61.2015.8 .09.0051, Relator.: DESEMBARGADOR LUIZ EDUARDO DE SOUSA, 1ª Camara Cível, Data de Publicação: 11/11/2021)

Portanto, resta evidente que a exigência imposta pela decisão agravada representa ônus excessivo, desproporcional e atentatório à boa-fé contratual, justificando a sua reforma.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO E DOU PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento, para reformar a decisão agravada, a fim de:

- Assegurar ao Agravante o direito à indenização prévia pelas benfeitorias úteis e necessárias realizadas no imóvel;
- Reconhecer o direito de retenção até o efetivo pagamento da indenização;
- Afastar a obrigatoriedade de apresentação da documentação técnica nos moldes estritos exigidos, a qual deverá observar os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e da boa-fé objetiva, podendo a verificação do valor indenizável ser aferida por outros meios de prova em sede de liquidação.

Belém/PA, registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora